



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

22 ביולי 2024

1782

ט"ז בתמוז התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 13), התשפ"ד-2024 1252

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 13), התשפ"ד-2024

- תיקון סעיף 1 1. בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "הסכם קיבוצי" יבוא:
- "בעל עניין" ו"בעל תפקיד בכיר" – כהגדרתם בסעיף 62 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959²;
- תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), בפסקה (3), במקום "או ממלא תפקיד בכיר בעסק" יבוא "בעל תפקיד בכיר בעסק או בעל עניין באחד מהם";

ד ב ר י ה ס ב ר

הגדרות אלה שאובות מההגדרות של אותם מונחים לפי סעיף 62 לחוק שירות התעסוקה, הקובע כך:

"בעל ענין" – כל אחד מאלה:

(1) בתאגיד – בעל ענין בתאגיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

(2) באדם שאינו תאגיד – בן משפחתו, מי שזכאי לחלק מהרווחים של אותו אדם או בן משפחה של מי שזכאי כאמור;

"בעל תפקיד בכיר", בעסק – מי שממלא בפועל תפקיד בכיר בעסק או מי שמיועד למלא תפקיד כאמור, יהא תואר משרתו אשר יהא;

יצוין כי הגדרות בעל עניין ובן משפחה נשענות על ההגדרות הקיימות כיום בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

ההצדקה להוספת ההגדרות המוצעות והתיקונים שבסעיפים 2 ו-3 להצעת החוק, כפי שיובהר בהמשך, היא כדי למנוע מצב שאותו בעל עניין או בעל תפקיד בכיר בעסק, שסורבה בקשתו לרישיון עיסוק כקבלן כוח אדם או כקבלן שירות, יבוא כמבקש רישיון "בכסות משפטית אחרת", תוך ניצול קשרים הדוקים ובעלי זיקה ברורה למבקש הרישיון. זאת כשלאמיתו של דבר מאחורי הבקשה לרישיון עומדות אותן דמויות שנכשלו במסגרת המשפטית הקודמת, כפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בע"ב (ארצי) 28/08 נירן עובדים זרים לסייעוד בע"מ נ' מדינת ישראל (ניתן ביום ט"ז בתמוז התשס"ט (8 ביולי 2009)).

סעיפים בסעיף 2 להצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 2 ו-3 (א) לחוק ולקבוע כי טרם מתן רישיון לקבלן כוח אדם יש לבחון את עברו הפלילי לא רק של בעל הרישיון או של בעל התפקיד בעסקו אלא גם של בעל עניין באחד מהם. זאת כדי למנוע אפשרות שבעל התפקיד או בעל העניין יעקפו את הוראות החוק, תוך ניצול קשרים עם אנשים או תאגידים שלהם קשר הדוק וזיקה ברורה למחזיק ברישיון והעמדת בעל הרישיון או בעל תפקיד בעסקו כ"אנשי קש" בחברה המבקשת רישיון.

כללי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), קובע משטר רישוי החל על קבלני כוח אדם וקבלני שירות, כהגדרתם בחוק. כך שמי שמעוניין לעסוק כקבלן כוח אדם או קבלן שירות, חייב בקבלת רישיון. החוק נועד למנוע את ניצול עובד הקבלן, להבטיח את זכויותיו ואת רווחתו ולמנוע פגיעה חמורה בביטחון הסוציאלי של העובד, זאת לנוכח התופעה של העסקת עובדים במתכונת קבלנית, אשר הפכה לרווחת והצריכה הסדרה חקיקתית. לצורך השגת מטרות החוק נקבעו שני הסדרים עיקריים: האחד – מנגנון הרישוי, והשני – מנגנון לפיקוח ולאכיפה פלילית, לרבות הטלת אחריות על נושא משרה, כהגדרתו בחוק.

מוצע לקבוע במפורש את סמכות שר העבודה (להלן – השר) לשקול עבר פלילי גם של מי שהוא "בעל עניין" אצל בעל הרישיון, כפי שיפורט בהמשך לצורך החלטה בדבר קבלת רישיון, התליית רישיון או ביטולו. כמו כן מוצע לקבוע במפורש את סמכות השר לשקול עובדת הגשת כתב אישום נגד מי שהוא "בעל עניין" כאמור ונגד מי שממלא תפקיד בכיר בתאגיד בעל הרישיון, לצורך החלטה בדבר התליית רישיון או ביטולו, והכול כפי שיפורט בהמשך. לצורך זה מוצע לתקן את סעיפים 3 ו-6 לחוק. הסדר מוצע זה דומה במהותו להסדר שנקבע בפרק רביעי של חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 (להלן – חוק שירות התעסוקה), העוסק בתחום דומה בעניין לשכות פרטיות כהגדרתן שם, אשר פועלות ברישיון לפי החוק האמור בהתאמות ובשינויים הנדרשים.

כמו כן, כדי ליצור הלימה בין חומרת העבירות הקבועות בחוק לבין חומרת העונשים שבצידן, מוצע להחמיר את רמת הענישה הפלילית הקבועה כיום בחוק. לצורך זה מוצע לתקן את סעיפים 20 ו-21 לחוק.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק, סעיף ההגדרות, ולהוסיף בו הגדרות למונחים "בעל עניין" ו"בעל תפקיד בכיר" אשר נעשה בהם שימוש בהצעת החוק.

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התשס"ט, עמ' 244.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 32.

"(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר לתת רישיון למבקש אף אם הורשע בעל עניין במבקש הרישיון או בבעל התפקיד הבכיר בעסקו כאמור בפסקה (3) של אותו סעיף קטן, אם השר סבור, מנימוקים שיירשמו, כי ראוי לתת את הרישיון בשל מידת הזיקה שבין בעל העניין לבין מבקש הרישיון או לבין בעל התפקיד הבכיר בעסקו, לפי העניין";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום "בסעיף קטן 2(ג)" יבוא "בסעיף 2(ג)".

ד ב ר י ה ס ב ר

טופ קוואליטי סולושנס (טיקו.אס.) בע"מ נ' מדינת ישראל משרד הכלכלה מנהל ההסדרה והאכיפה (שניתן ביום י"ד באב התשע"ג (21 ביולי 2013)) נקבע כי לאור תכלית החוק יש לבחון את התקיימות התנאים לקבלת הרישיון גם אצל מי שעומד מאחורי האישיות המשפטית של החברה, וכן ראו עש"ר (ארצי) 14-07-21903 אדגר מיטב מאגרי אנוש בע"מ נ' מדינת ישראל – רשות האוכלוסין וההגירה (שניתן ביום כ"ג באלול התשע"ה (7 בספטמבר 2015)) שם נקבע כי זהותם של בעלי השליטה וממלאי התפקידים הבכירים בתאגיד כוח האדם מהווה נתון קריטי לצורך מתן האפשרות לרשות להפעיל את סמכותה כדין ולבחון אם ליתן היתר אם לאו ואם להאריכו אם לאו, בין השאר על בסיס עברם של אותם גורמים; וראו גם עש"ר (ארצי) 12-03-54137 גיל יוסף בינג נ' מדינת ישראל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (שניתן ביום י"ג בסיוון התשע"ב (3 ביוני 2012)) ועש"ר (ארצי) 13-12-56976 קסיה יון סולמי נ' מדינת ישראל – משרד הפנים (רשות ההגירה והאוכלוסין) (שניתן ביום כ"ט באייר התשע"ד (29 במאי 2014)).

בעש"ר (ארצי) 20-05-54387 דג'אנגו עובדים זרים לבניין בע"מ – מדינת ישראל (א' בבסלו התשפ"א (17 בנובמבר 2020)) התעוררה שאלת הסמכות להתלות רישיון מכוח סעיף 6(ב) לחוק העסקת קבלני כוח אדם בנסיבות שבהן הוגש כתב אישום נגד בעל מניות או ממלא תפקיד בכיר בתאגיד בעל הרישיון. עמדת המדינה שהוגשה לבית הדין הייתה כי בשל הפסיקה האמורה יש לפרש בנסיבות אותן עניין את המונח "בעל הרישיון" באופן המכיל גם את האדם שעומד מאחורי התאגיד ומהווה את הרוח החיה והמניעה שלו, וזאת כאמור לצורך הגשמת תכליתו ומטרתו של החוק. כל פרשנות אחרת תפגע פגיעה אנושה במשטר הפיקוח והאכיפה הקיים ותחתור נגד תכליות ההגנה על עובדים מכוח החוק, ובסופו של דבר תפגע בקבוצת העובדים החלשה ביותר במשק הישראלי. בהמשך לכך התחדר הצורך בתיקון חקיקה שיסדיר את הנושא.

על רקע האמור, מוצע לעגן באופן מפורש בהצעת החוק את הסמכות לשקול עבר פלילי גם של מי שהוא בעל עניין אצל בעל הרישיון ואצל בעל תפקיד בכיר בתאגיד בעל הרישיון, לצורך החלטה בדבר קבלת רישיון, התלית רישיון או ביטולו.

יובהר כי בהתאם לקבוע בסעיפים 9א ו-10א לחוק, התיקון האמור יחול בשינויים המחויבים גם על היתרים

בסעיף 3 להצעת החוק מוצע לתקן את הוראות סעיף 6 לחוק שעניינו סמכות השר לבטל רישיון, לסייגו או להתלותו, כך שתימנע מבעל הרישיון האפשרות לעקוף את הוראות החוק, תוך ניצול קשרים עם אנשים (לרבות עוסק מורשה שאינו תאגיד) או תאגידים שלהם קשר הדוק וזיקה ברורה אליו. מטרת התיקון היא למנוע מקרים שבהם בעלי עניין ובעלי זיקה לחברה, שמתנהל נגדם הליך פלילי או שהורשעו, יעקפו את הוראות החוק, תוך ניצול קשרים עם אנשים או תאגידים והעמדת בעלי עניין אלה כ"אנשי קש" בחברה בעלת רישיון. דבר זה עלול להעמיד את העובדים של אותה חברה, שמטבעם מגיעים מאוכלוסייה מוחלשת, בסכנה. הכללת התיקון המוצע תאפשר לגורם המוסמך שנתן את הרישיון לכלול במסגרת שיקוליו אם לבטל או להתלות את הרישיון גם את העבר הפלילי של בעל תפקיד בכיר בעסקו או בעל עניין בבעל הרישיון או בבעל תפקיד בכיר כאמור. יודגש כי הסדר זה נעשה בהתאם להסדר הקבוע בהוראות חוק שירות התעסוקה ולאור התכלית העומדת בבסיס החוק שהיא הגנה על העובדים של בעל רישיון קבלן כוח אדם ושמידה על זכויותיהם. כאמור בדברי ההסבר לסעיף 1 להצעת החוק, המונח "בעל עניין" כולל הבחנה בין בעל עניין בתאגיד ובין בעל עניין באישיות משפטית שאינה תאגיד.

תיקון סעיפים אלה נועד להתאים את החוק לפרשנות הרחבה שניתנה בפסיקה הענפה ורבת השנים בתחום רישוי קבלני כוח אדם ולשכות פרטיות על ידי בית הדין הארצי לעבודה. פסיקה זו מצביעה על כך שהפרשנות הראויה למונח "מבקש רישיון" או "בעל הרישיון" היא פרשנות רחבה המאגדת בתוכה, במקרים המתאימים, את בעל המניות ואת האדם שעומד מאחורי התאגיד ומהווה את הרוח החיה והמניעה של התאגיד, וזאת לצורך הגשמת תכליתו ומטרתו של החוק ולהבטחת אסדרה יעילה בתחום רגיש זה. "הרמת המסך" בין החברה לבין מי שהוא הרוח החיה העומדת מאחורי החברה, נדרשת כדי למנוע מצב של ריקון מתוכן של משטר האסדרה, לרבות האפשרות להפעיל את סנקציות הפיקוח, על ידי הקמת תאגיד קש שבהם הרוח החיה העומדת מאחורי התאגיד היא מי שהפר בעבר זכויות עובדים (הרמת מסך הפוכה). הרמת מסך זו היא אינהרנטית לחוק ומחויבת לשם הגשמת תכלית החוק והאינטרסים אשר הוא נועד לקיים. כך למשל, בעניין עש"ר (ארצי) 13-06-6277

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (4), במקום "או ממלא תפקיד בכיר בעסקו" יבוא "בעל תפקיד בכיר בעסקו או בעל עניין באחד מהם";

(ב) במקום פסקה (5) יבוא:

"(5) תלוי ועומד לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018³ (בסעיף זה – חוק חדלות פירעון), ואם הוא תאגיד – בית המשפט ציווה על פירוקו או מינה לו כונס נכסים או שהתאגיד החליט על פירוק מרצון";

(ג) אחרי פסקה (5) יבוא:

"(5א) הוא אינו מבין בדבר ואינו מסוגל לדאוג לענייניו";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) לעניין הפעלת סמכותו לפי סעיף קטן (א)(4), לעניין בעל עניין כאמור באותו סעיף קטן, יתחשב השר במידת הזיקה שבין בעל העניין לבין בעל הרישיון או לבין בעל התפקיד הבכיר בעסקו";

(3) בסעיף קטן (ב), אחרי "הוגש נגד בעל רישיון" יבוא "בעל תפקיד בכיר בעסקו או בעל עניין באחד מהם", במקום "או הוגשה בקשה להכרזתו כפושט רגל" יבוא "או הוגשה בעניין בעל הרישיון בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון";

(4) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) לעניין הפעלת סמכותו לפי סעיף קטן (ב), לעניין בעל עניין כאמור באותו סעיף קטן, יתחשב השר במידת הזיקה שבין בעל העניין לבין בעל הרישיון או לבין בעל התפקיד הבכיר בעסקו."

תיקון סעיף 20 בסעיף 4. לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 2(א) או 10(א) או 1(א)" יבוא "סעיפים 2(א), 9(א) או 10(א) או 1(א)", ובסופו יבוא "או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין";

ד ב ר י ה ס ב ר

חדלות פירעון (ליחיד) או הבראת חברות (לתאגידים). וזו לשון פסקה (5) שמוצע להחליפה:

"(5) הוא הוכרז פושט רגל או פסול דין, ואם הוא תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהתאגיד החליט על פירוק מרצון";

סעיף 4 ביום ד' בתמוז התשע"ט (7 ביולי 2019) נכנס לתוקפו חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 12), התשע"ט-2019, אשר תיקן את החוק וקבע בסעיף 9א כי קבלני כוח אדם המבקשים לספק שירות כוח אדם של עגורנאים שאינו כרוך בהעמדת העגורן לשימוש באתר הבנייה, נדרשים לקבל היתר מיוחד מאת שר העבודה.

בסעיף 1(4) להצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 20(ב) לחוק, הקובע עבירה לגבי מי שפועל בלא רישיון לפי סעיפים 2 ו-10, ולהוסיף את סעיף 9א לעניין מי שפועל בלא ההיתר המיוחד הנדרש לפיו.

מיוחדים הניתנים לקבלני כוח אדם המבקשים לספק שירות כוח אדם של עגורנאים המפעילים עגורן לפי סעיף 9א לחוק, ועל היתרים מיוחדים הניתנים על ידי שר הפנים לקבלני שירותי כוח אדם של עובדים שאינם תושבי ישראל לפי סעיף 10א לחוק. בשני המקרים הוחלו על קבלן שירות הוראות פרק ב' לחוק, בשינויים המחויבים, ובכלל זה סעיפים 3 ו-6 לחוק.

אגב תיקון סעיף 3 לחוק, מוצע לתקן טעות סופר שנפלה בסעיף קטן (ד) לסעיף האמור. כיום סעיף קטן (ד) מפנה לסעיף קטן 2(ג), אשר אינו קיים בחוק. לפיכך מוצע לתקן ולהפנות לסעיף 2(ג) לחוק (ראו סעיף 3(2) להצעת החוק).

אגב תיקון סעיף 6 לחוק, מוצע להתאים את פסקה (5) של הסעיף האמור הקובעת עילות לביטול או לסיוג רישיון אם "בעל הרישיון הוכרז פושט רגל" או אם הוכרז כ"פסול דין", ואת סעיף קטן (ב) לנוסח של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, ולהליך הערכני בעניין

³ ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

- (2) בסעיף קטן (ב1), בסופו יבוא "או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין";
- (3) בסעיף קטן (ד), בכל מקום, במקום "בסעיף 61(א)(1)" יבוא "כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2)", והסיפה החל במילים "בעבור כל עובר" – תימחק;
- (4) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
- "ה) נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (ב), (ב1) או (ד) בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותן עבירות."

תיקון סעיף 21

5. בסעיף 21 לחוק העיקרי –

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "קנס קבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין" יבוא "מחצית הקנס הקבוע לאותה עבירה";

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף 4(3) להצעת החוק מוצע להגדיל את הקנס המרבי בגין התקשרות עם קבלן כוח אדם שאין לו רישיון, כך שייקבע כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין במקום קנס מרבי לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, כפי שקבוע כיום. הגדלת הקנס המרבי תהפוך עבירה זו לעבירת עוון (ולא חטא), על כל המשתמע מכך. בד בבד עם הגדלת הקנס המרבי בגין העבירה, מוצע למחוק את ההוראה המתייחסת לקביעת גובה הקנס מכפלה ביחס לכל עובר שהועסק. כמות העובדים שהועסקו, כמו גם משך הזמן שבו הועסקו, יובאו בחשבון במסגרת שיקולי הענישה.

בסעיף 4(4) להצעת החוק מוצע לקבוע, בדומה להסדרי חקיקה רבים ובשים לב להבדלים הקיימים בין תאגידים ויחידים, כי הקנס המרבי שניתן להטיל על תאגיד בגין ביצוע עבירות לפי החוק יעמוד על כפל גובה הקנס הקבוע ביחס ליחיד. כפי שמפורט בסעיף 20(ב), (ב1) ו-(ד) לחוק.

סעיף 5 מוצע לתקן את סעיף 21 לחוק, שקובע חובת פיקוח של נושא משרה בתאגיד. במסגרת הצעת החוק מוצע להתאים את גובה הקנס שניתן להטיל על נושא משרה בתאגיד שהפר את חובת הפיקוח, לגובה הקנס שקבוע בגין העבירה שנעברה כשזו בוצעה על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו. לפיכך מוצע כי במקום העונש הקבוע כיום, שהוא קנס קבוע המפורט בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ייקבע כי הקנס המרבי שיהיה ניתן להטיל על הפרת חובת הפיקוח יעמוד על מחצית הקנס הקבוע בצד העבירה שלא נמנעה. נוסף על כך מוצע לתקן את נוסח סעיף 21(ב) לחוק כך שבמקום המילים "שנהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה" ייכתב שנושא המשרה עשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה. זאת כדי להתאים את הניסוח של סעיף חובת הפיקוח על נושאי משרה בתאגיד לנוסח המקובל כיום בחקיקה לסעיפים אלה.

עוד מוצע להגדיל את גובה הקנס שניתן להטיל בגין הפרת ההוראות המנויות בסעיף 20(ב) לחוק, כדי להתאים את גובהו לחומרת ההפרות ולגובה הקנס הקבוע לגבי עבירות קלות יותר בחוק (המנויות בסעיף 20(א) לחוק). זאת בשים לב לכך שמדובר בהוראות אסדרתיות שמופרות בדרך כלל ממניעים כלכליים ואף נאכפות ככלל באמצעות ענישה כלכלית.

סעיף 20(ב) לחוק קובע כי "העובר על הוראות סעיף 2(א) או 10(א) או 1(א), דינו – מאסר ששה חודשים" וסעיף 20(ב1) לחוק קובע כי "קבלן שירות העובר על הוראות סעיף 2(א), כפי שהוחל בסעיף 10(א), דינו – מאסר שישה חודשים". בשל העובדה שהעונש הקבוע כיום אינו קובע אפשרות לקנס, הקנס שבית משפט מוסמך להטיל בגין עבירות אלה הוא קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) – שגובהו 14,400 שקלים חדשים. קנס זה נמוך משמעותית מהקנס הקבוע בסעיף 20(א) לחוק, וזאת אף על פי שמדובר בעבירות קלות יותר ואינו מגלם את החומרה שבביצוע עבירה של עיסוק בלא רישיון בניגוד לחוק. כמו כן גובה הקנס אינו תואם את הרווח שהעברין עשו להרוויח מביצוע העבירה. אי לכך, מוצע לתקן את סעיף 20(ב) ו-(ב1) ולקבוע כי יהיה ניתן להשית מאסר של שישה חודשים או כפל קנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין על העובר על הוראות סעיף החוק המנויים בסעיף האמור.

לצד זאת יודגש כי סעיף 63 לחוק העונשין מסמך את בית המשפט להשית קנס שגובהו פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירה. סעיף זה נועד להבטיח שהענישה הכלכלית תהיה אפקטיבית. מובהק, כי תמיד קיימת האפשרות, במקרים המתאימים, להפעיל את סעיף 63 לחוק העונשין במקום להטיל את הקנס הקבוע בסעיף 20(ב) ו-(ב1) לחוק, וזאת בייחוד כאשר מדובר בנסיבות שמצדיקות זאת, כגון ביצוע העבירה כלפי כמות גדולה של עובדים.

(2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "שנהג ללא מחשבה פלילית" יבוא "כי עשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה".

הוראת מעבר 6. הוראות סעיף 6(א)(5) ו-(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחולו גם לעניין בעל רישיון הנמצא בהליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, בהתאם להוראות סעיף 373 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

ד ב ר י ה ס ב ר

רישיון במקרים שבהם בעל הרישיון מצוי בהליכי חדלות פירעון, גם על אותם בעלי רישיון שמתנהלים נגדם הליכים לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

סעיף 6 בעקבות תיקון סעיף 6 לחוק והתאמתו להליך עדכני לעניין חדלות פירעון (ליחיד) או הבראת חברות (לתאגידים), מוצעת הוראת מעבר שנועדה להחיל את סמכויות השר בסעיף האמור לבטל, לסייג או להתלות

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639.

